

Cod ECLI ECLI:RO:JDGLT:2026:001.006385  
Dosar nr. 22206/233/2025

R O M Â N I A  
JUDECĂTORIA GALAȚI  
(Operator de date cu caracter personal nr.8637)  
SECȚIE CIVILĂ

**SENTINȚĂ CIVILĂ NR. 6385/2026**

Ședință publică de la 04.09.2026

Instanță constituită din:

PREȘEDINTE - Știop-Diaconu Oana-Ionela  
GREFIER - Furtună Luminița – Roxana

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați reprezentat de  
Procuror Nedea Ani Mihaela**

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei minori și familie privind pe petent DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI și pe intimat MERCAN VASILE, având ca obiect „Tutelă specială”.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 20.08.2026 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat succesiv pronunțarea până la data de 04.09.2026 când a pronunțat următoarea:

INSTANȚA

***Deliberând asupra cauzei civile de față:***

Prin cererea privind instituirea tutelei speciale înregistrată pe rolul Judecătoriei Galați la data de 24.11.2025, sub nr. 22206/233/2025, petenta Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, în contradictoriu cu pârâțul Mercan Vasile, a solicitat punerea sub interdicție a acestuia, numirea Autorității Administrației Publice Locale a Municipiului Galați ca tutore pentru ocrotirea drepturilor acestuia, precum și internarea nevoluntară a pârâtului într-o instituție specializată în acordarea de servicii destinate persoanelor cu afecțiuni psihice.

În motivare, petenta a expus faptul că numitul Mercan Vasile este o persoană adultă cu handicap, formă accentuată, conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1835/30.05.2017 - permanent - nerevizuibil, cu schizofrenie paranoică și retard mental.

A precizat că tânărul a fost abandonat la naștere, mama având probleme psihice, iar tatăl fiind necunoscut.

A mai relatat că acesta a fost internat în mai multe centre de plasament, până la vârsta de 4 ani, când a fost dat în plasament la dna Fălcaru Ionica, în calitate de asistent maternal profesionist, care s-a ocupat de tânăr până la vârsta de 24 de ani. În continuare, s-a arătat că, neputând să se mai descurce singură cu pârâțul, asistentul maternal a solicitat admiterea tânărului într-o unitate de asistență medico-socială, pentru a beneficia de servicii specializate de asistență medicală și îngrijire.

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*

În anul 2022, intimatul a solicitat să plece de la centrul medico-social unde era îngrijit corespunzător, exprimându-și dorința de a se integra social. Intimatul a fost admis în cadrul Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri, începând cu data de 28.09.2022. În toată perioada cât a fost beneficiarul centrului, intimatul a întâmpinat dificultăți de integrare și comunicare cu cei din jur. Conform evaluării psihologice, tânărul manifesta instabilitate emoțională, capacitate slabă de mobilizare, menținere și concentrare a atenției, personalitate imatură psiho-social. Potrivit evaluării psihiatrice, intimatul este în evidență cu schizofrenie paranoidă, pentru care urmează tratament psihiatric.

În cursul lunii iulie 2025, lucrătorii Secției 3 Poliție au transmis reclamantei o adresă cu privire la intimat, în sensul că acesta s-a adresat Secției cu sesizări, motivat de faptul că ar fi fost agresat verbal ca urmare a faptului că în mod constant fotografiază, în spațiul public, persoane de sex feminin și copii, fără acordul lor.

În drept, a invocat prevederile art. 106 alin. 2, art. 118, art. 164 și următoarele Cod civil, art. 936 Cod proc. civ. și art. 25 din Legea nr. 448/2006.

A solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

În vederea soluționării prezentei cauze s-a desemnat un avocat din oficiu pentru bolnav potrivit art. 938 alin. 2 Cod procedură civilă.

Totodată, a fost emisă adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați pentru a efectua cercetările necesare, instituția publică comunicând la dosar Referatul de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 întocmit de Cabinet Individual de Psihologie Vâlcu Elena, Raportul de evaluare medicală și psihologică efectuat de Spitalul Clinic de Psihiatrie Elisabeta Doamna și Raportul de anchetă psihosocială întocmit de către Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Galați.

Instanța a procedat la ascultarea intimatului, rezultatul ascultării fiind consemnat în încheierea de ședință din data de 19.02.2026, conform dispozițiilor art. 940 al. 3 Cod procedură civilă și a încuviințat proba cu înscrisuri, constatând că au fost efectuate cercetările impuse de dispozițiile art. 938 Cod procedură civilă.

***Analizând cererea pe fond, prin prisma susținerilor părților, a probatoriului administrat și a dispozițiilor legale incidente în cauza, instanța reține următoarele:***

*În fapt*, în prezenta cauză, la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, a fost întocmit Referatul de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 întocmit de Cabinet Individual de Psihologie Vâlcu Elena (f. 54-58 vol. I), potrivit căruia: persoana evaluată nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale; persoana examinată are o boală cu caracter ireversibil și iremediabil și necesită să fie reprezentată în exercitarea drepturilor și libertăților sale; din punct de vedere psihologic, se apreciază că persoana evaluată nu are capacitatea psihică de a se îngriji de interesele sale, starea persoanei este permanentă și ireversibilă, fără probabilitate de redobândire a capacității; persoana examinată nu are capacitatea de a înțelege consecințele faptelor proprii sau ale altora și nu are capacitatea de a lua decizii; gradul de afectare este sever.

De asemenea, a fost întocmit și Raportul de evaluare medicală și psihologică efectuat de Spitalul Clinic de Psihiatrie Elisabeta Doamna (f. 59-61 vol. I). Conform concluziilor acestui Raport: persoana evaluată este în evidență psihiatrică cu diagnosticul de schizofrenie paranoidă, în tratament. Persoana evaluată poate face acte simple de dispoziție însă nu are capacitatea de a lua decizii informale complexe. Prezintă dificultăți majore în privința capacității de autoîngrijire și autoconducție. Are nevoie de sprijin în luarea deciziilor cu impact asupra bunurilor materiale și financiare de care dispune.

Potrivit Raportului de anchetă psihosocială întocmit de către Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Galați (f. 50 vol. I), intimatul a fost abandonat

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*

la naștere și în perioada 2001-2021 a fost la asistent maternal profesionist Falcaru Ionica. Intimatul nu este de acord cu numirea unui tutore și nici cu internarea sa într-un centru de specialitate. Intimatul locuiește singur, într-un apartament proprietatea numitului Nistor Ionuț.

Coroborând întregul probatoriu administrat în cauză, instanța reține că intimatul nu are capacitatea psihică de a înțelege conținutul și consecințele faptelor sale, ceea ce înseamnă că îi lipsește discernământul și nu se poate îngriji de interesele sale.

Faptul că intimatul a încheiat anumite contracte de credit pe care le-a depus la dosar nu reprezintă o dovadă a faptului că acesta are discernământul necesar pentru a înțelege consecințele faptelor proprii sau ale altora și că are capacitatea de a lua decizii, cât timp, conform concluziilor Raportului de evaluare medicală și psihologică întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie Elisabeta Doamna a rezultat că intimatul poate face acte simple de dispoziție, însă nu are capacitatea de a lua decizii complexe iar potrivit Referatului de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 întocmit de Cabinet Individual de Psihologie Vâlcu Elena (f. 54-58 vol. I): persoana evaluată nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale;

*În drept*, instanța reține faptul că sub aspect procedural sunt incidente dispozițiile art. 936- 941 Cod procedură civilă. Sub aspectul normelor de drept material, substanțial, sunt incidente dispozițiile Cap. III al Titlului III din Codul civil.

Potrivit dispozițiilor art. 164 alin. 1 și 4 din Cod civil, majorul care nu se poate îngriji singur de interesele sale din cauza unei deteriorări a facultăților mintale, temporare sau permanente, parțiale sau totale, stabilite în urma evaluării medicale și psihosociale, și care are nevoie de sprijin în formarea sau exprimarea voinței sale poate beneficia de consiliere judiciară sau tutelă specială, dacă luarea acestei măsuri este necesară pentru exercitarea capacității sale civile, în condiții de egalitate cu celelalte persoane. O persoană poate beneficia de tutelă specială dacă deteriorarea facultăților mintale este totală și, după caz, permanentă și este necesar a fi reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților ei.

Din conținutul normei juridice enunțate anterior, rezulta că, pentru a putea fi instituită tutela specială, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. persoana în privința căreia se instituie tutela specială să sufere o deteriorare totală și permanentă a facultăților mintale - condiție îndeplinită în cauza de față, Raportul de evaluare psihologică clinică întocmit de Cabinet Individual de Psihologie Elena Gabriela Vâlcu stabilind faptul că intimatul nu are capacitatea psihică de a se îngriji de interesele sale, starea persoanei este permanentă și ireversibilă, fără probabilitate de redobândire a capacității;

b. deteriorarea facultăților mintale să îl pună în imposibilitatea de a se îngriji singur de interesele sale, fiind necesară reprezentarea sa în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților ei - condiție îndeplinită în cauza de față, Raportul de evaluare psihologică clinică și Raportul de evaluare medicală și psihologică statuând cu privire la faptul că nu are capacitate de îngrijire și autocontrol și poate efectua doar acte simple de dispoziție.

Analizând particularitățile cauzei dedusă judecății prin prisma condițiilor legale, enumerate mai sus, precum și diagnosticul intimatului de schizofrenie paranoidă și concluziile Raportului de evaluare psihologică clinică și sale Raportului de evaluare medicală și psihologică, instanța constată că sunt îndeplinite cerințele impuse de legiuitor pentru a fi instituită măsura de ocrotire a tutelei speciale în privința unei persoane fizice.

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prevederile legale care reglementează instituția tutelei speciale, coroborat cu împrejurarea ca intimatului îi lipsește posibilitatea psihică de autoîngrijire și autocontrol, fapt ce echivalează cu deteriorarea totală și permanentă a facultăților mintale, în baza art. 164 alin. 4 Cod civil, instanța va admite cererea și va dispune instituirea tutelei speciale în privința intimatului.

În ceea ce privește perioada pentru care se dispune instituirea acestei măsuri de ocrotire, reține instanța dispozițiile art. 168 alin. 3 Cod civil care statuează că instituirea tutelei speciale este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani.

Pe cale de consecință, în privința intimatului, instanța va institui tutela specială pentru o perioadă maximă de 5 ani.

Astfel cum prevăd dispozițiile art. 170 alin. 1 Cod civil, prin hotărârea prin care a fost luată măsura de ocrotire, instanța de tutelă numește persoana care va exercita funcția de tutore de la data rămânerii definitive a hotărârii. Dispozițiile art. 114-117, art. 119 și 120 se aplică în mod corespunzător.

La momentul desemnării tutorelui instanța va ține seama, potrivit dispozițiile art. 117 Cod civil de garanțiile reale sau personale pe care le oferă acesta și potrivit dispozițiile art. 119 alin. 1 Cod civil, de acordul acestuia.

Cât privește persoana tutorelui, în aplicarea prevederilor art. 170 Cod civil, anterior redate, coroborate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 140/2022, instanța reține că este în interesul intimatului numirea în calitate de tutore pe Primarul Municipiului Galați, ca autoritate a administrației publice locale, constatând, din cuprinsul referatului de anchetă psihosocială întocmit în cauză, că nu există rude sau persoane care să fie interesate de situația intimatului și acceptarea tutelei.

În conformitate cu dispozițiile art. 174 alin. 1 și 2 Cod civil, tutorele este dator să îngrijească de cel ocrotit, spre a-i grăbi vindecarea, a-i restaura autonomia, a-i îmbunătăți condițiile de viață și a-i asigura bunăstarea morală și materială, luând în considerare starea lui, abilitățile sale, gradul de incapacitate al acestuia, dar și celelalte circumstanțe în care se găsește. În acest scop se vor putea întrebuința veniturile și, dacă este necesar, toate bunurile persoanei ocrotite.(...)

În îndeplinirea sarcinii sale, tutorele este dator: a) să ia în considerare, cu prioritate, voința, preferințele și nevoile persoanei ocrotite, să îi acorde sprijinul necesar în formarea și exprimarea voinței sale și să o încurajeze să își exercite drepturile și să își îndeplinească singură obligațiile; b) să coopereze cu persoana ocrotită și să îi respecte viața privată și demnitatea; c) să asigure și să permită, atunci când este posibil, informarea și lămurirea persoanei ocrotite, în modalități adaptate stării acesteia, despre toate actele și faptele care ar putea să o afecteze, despre utilitatea și gradul lor de urgență, precum și despre consecințele unui refuz din partea persoanei ocrotite de a le încheia; d) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și realizarea drepturilor persoanei ocrotite; e) să coopereze cu persoanele fizice și persoanele juridice cu îndatoriri în îngrijirea persoanei ocrotite; f) să mențină, în măsura posibilului, o relație personală cu persoana ocrotită; g) în cazurile prevăzute de lege, să întreprindă demersurile necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare medicală și psihologică a persoanei ocrotite și sesizarea instanței de tutelă.

Totodată, instanța reține că potrivit art. 174 alin. 3 Cod civil, instanța de tutelă, după ascultarea persoanei ocrotite, luând avizul consiliului de familie și consultând rapoartele de evaluare medicală, psihologică și de anchetă psihosocială, va hotărî dacă cel ocrotit va fi îngrijit la locuința lui, într-un serviciu social sau într-o altă instituție, în condițiile legii.

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*

Având în vedere concluziile Referatului de evaluare medicală și psihologică, ale Raportului de evaluare psihologică clinică și cele ale Referatului de anchetă psihosocială, instanța apreciază că este în interesul intimatului să fie îngrijit în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri.

În ceea ce privește categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea/reprezentarea, reține instanța dispozițiile art. 168 alin. 4 Cod civil care stabilesc că prin hotărârea prin care a fost instituită consilierea judiciară sau tutela specială, instanța de tutelă stabilește, în funcție de gradul de autonomie al persoanei ocrotite și de nevoile sale specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea actelor sale sau, după caz, reprezentarea ei. Instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să privească chiar și numai o categorie de acte. De asemenea, instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.

Conform art. 171 alin. 3 Cod civil, instanța va dispune ca tutorele să încuviințeze și să reprezinte intimatul în toate categoriile de acte (acte de conservare, administrare și dispoziție), pentru actele la care se referă art. 144- art. 145 Cod civil urmând a se solicita acordul instanței de tutela/consiliului de familie, măsura de ocrotire referindu-se atât la persoana cât și la bunurile intimatului.

Văzând art. 171 Cod civil, raportat la art. 152 Cod civil, instanța pune în vedere petentei că are obligația de a prezenta instanței de tutelă, anual, în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic, o dare de seamă, conform art. 152 din Codul civil, despre modul cum s-a îngrijit de persoana ocrotită, precum și despre administrarea bunurilor acesteia, iar la încetarea din orice cauză a tutelei sau în caz de îndepărtare de la tutelă, va prezenta instanței de tutelă, în termen de cel mult 30 de zile, o dare de seamă generală, conform art. 160 din Codul civil, iar Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Galați va comunica, la dosarul cauzei, referatele pe care le va întocmi, începând de la data comunicării prezentei încheieri, cu privire la efectuarea controlului efectiv, asupra modului în care tutorele își va îndeplini atribuțiile cu privire la persoana ocrotită și la bunurile acesteia, și inventarul actual întocmit cu bunurile persoanei ocrotite, care vor fi administrate de tutore, cu respectarea termenului prevăzut de art. 140 alin. 1 Cod civil, iar dacă nu există astfel de bunuri, o adresă în care să se menționeze acest fapt.

Instanța va încuviința plata onorariului avocatului din oficiu desemnat pentru intimat, respectiv avocat Buzoianu Mihaela, în sumă de 1.130 lei din fondurile Ministerului Justiției având în vedere dispozițiile art. 938 alin. 2 Cod procedură civilă și art. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară încheiat între Ministerul Justiției și U.N.B.R.

În temeiul dispozițiilor art. 941 alin. 1 Cod procedură civilă, după ce hotărârea de instituire a măsurii de ocrotire a rămas definitivă, se va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, după cum urmează: a) serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care nașterea celui pus sub ocrotire este înregistrată, pentru a se face mențiune pe marginea actului de naștere, b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra celui pus sub ocrotire, potrivit legii, o supraveghere permanentă, c) biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară, când este cazul; d) registrului comerțului, dacă persoana pusă sub ocrotire este profesionist; e) Registrului național de evidență a măsurilor de sprijin și ocrotire luate de notarul public și instanța de tutelă, ținut de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*

Pronunțarea hotărârii s-a realizat prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, în conformitate cu dispozițiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,  
ÎN NUMELE LEGII  
HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de petenta Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Galați cu sediul în GALAȚI, STR. FRATERNITĂȚII, nr. 1, jud. Galați, în contradictoriu cu intimatul Mercan Vasile CNP: 1970507211264 cu domiciliul procesual ales la WATERLAND OFFICE, GALAȚI, STR. PORTULUI, nr. 63, jud. Galați.

Instituie măsura de ocrotire a tutelei speciale cu privire la intimatul Mercan Vasile pentru o perioadă de 5 ani.

Numește în calitate de tutore pentru intimatul Mercan Vasile pe Primarul Municipiului Galați, ca Autoritate a administrației publice locale.

Dispune ca intimatul să fie îngrijit în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri.

Dispune ca tutorele să încuviințeze și să reprezinte intimatul în toate categoriile de acte (acte de conservare, administrare și dispoziție), măsura de ocrotire referindu-se atât la persoana cât și la bunurile intimatului.

Tutorele va prezenta instanței de tutelă, anual, în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic, o dare de seamă, conform art. 152 Cod civil, despre modul cum s-a îngrijit de persoana ocrotită Mercan Vasile, precum și despre administrarea bunurilor acestuia, iar la încetarea din orice cauză a tutelei sau în caz de îndepărtare de la tutelă, va prezenta instanței de tutelă, în termen de cel mult 30 de zile, o dare de seamă generală, conform art. 160 din Cod civil.

Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Galați va comunica, la dosarul cauzei, referatele pe care le va întocmi, începând de la data comunicării prezentei hotărâri, cu privire la efectuarea controlului efectiv, asupra modului în care tutorele își va îndeplini atribuțiile cu privire la persoana ocrotită și la bunurile acesteia, și inventarul actual întocmit cu bunurile persoanei ocrotite, cu respectarea termenului prevăzut de art.140 alin. 1 Cod civil, iar dacă nu există astfel de bunuri, o adresă în care să se menționeze acest fapt.

Comunică prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă a acesteia, către autoritățile publice prevăzute de disp. art. 941 alin. 1 C. proc. civ.

Dispune avansarea din fondurile Ministerului de Justiție a onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru intimat, av. BUZOIANU MIHAELA, conform delegației seria AV nr. 34809/28.11.2025, în cuantum de 1.130 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Galați, sub sancțiunea nulității

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 04.09.2026.

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*

PREȘEDINTE,

GREFIER

Jud. Știop-Diaconu Oana-Ionela

Furtună Luminița-Roxana

Red. Ș.D.O.I./Tehn. F.L./09.09.2026/6 ex./4 com.

*Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.*